

한국과학기술기획평가원

개선요구, 통보

제 목 「성희롱·성폭력·스토킹 등 직장 내 괴롭힘 및 2차 피해 예방지침」

규정 미비

소 관 기 관 한국과학기술기획평가원

조 치 부 서 인재경영실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)에서는 기관의 직장 내 성희롱, 성폭력, 스토킹, 괴롭힘 및 2차 피해 방지를 위하여 「성희롱·성폭력·스토킹 등 직장 내 괴롭힘 및 2차 피해 예방지침」(이하 “예방지침”이라 한다)을 마련하여 운영하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「양성평등기본법 시행령」 제20조(성희롱 방지조치 등), 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조(성폭력 예방교육 등) 및 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조(스토킹 예방교육 등)에 근거하여 공공단체의 장은 각각의 법령상의 행위 방지를 위하여 기관차원의 규정을 제정하여 운영하고 있다.

이를 위해 여성가족부(現 성평등가족부)는 「공공부문 성희롱 성폭력 사건 처리 매뉴얼」, 「공공부문 스토킹 사건 처리 매뉴얼」 등 가이드라인을 배포하였다.

또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치)과 관련하여 고용노동부에서는 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」 등 가이드라인을 제시하여 이를 따르도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원은 2024년 종합감사(자체) 처분요구(징계요령 등 내부 규정 불합리, 개선)에 따라, 스토킹 및 2차 피해 예방에 관한 사항을 신설(2024.12.)하여 고충상담 창구, 예방교육, 고충신청에 따른 상담 및 조사, 고충심의위원회 설치 및 구성 등 기본적인 사항들은 적절하게 규정하고 있으나, 고용노동부 및 여성가족부(現 성평등가족부) 매뉴얼 등 가이드라인을 반영되지 않은 사항이 다음과 같이 확인되었다.

첫째, 당사자 간 해결 또는 합의절차 건이다. 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」¹⁾에 따르면, 사건이 접수된 경우 상담을 통해 피해자의 의사를 확인하여 약식조사 또는 정식조사를 결정하도록 되어 있으며, 이를 지체없이 해당 절차대로 객관적 조사를 진행해야 하며 위반 시 500만원 이하의 과태료 처분대상이 될 수 있다. 피해자가 행위자의 사과, 재발방지 약속 등 당사자 간 합의를 원하고 가해자가 동의하는 경우 합의 도출 및 약식조사로 사건을 종결할 수 있으며, 피해자가 정식조사를 요청할 경우 조사기구에서 조사를 진행하도록 되어 있다.

1) 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(2023), p.10

해당 사항은 매뉴얼²⁾에서 상담과정 중 피해자가 문제해결을 위하여 요구하는 내용을 반드시 확인하도록 되어 있으며, 이 절차에 의해 정식사건으로 접수되기 전 당사자 간 해결 또는 합의로 사건이 종결 처리되어 불필요한 행정 소요를 줄일 수 있는 이점도 있다. 기획평가원 「예방지침」 별지 제2호 고충 신청서 양식에서도 요구사항 항목에 확인하도록 되어 있기는 하나, 매뉴얼에 제시된 합의서 양식³⁾과 합의 시 확인내용⁴⁾을 참고하여 합의 절차를 진행하도록 규정함이 타당하다.

둘째, 고충심의위원회 심의사항 건이다. 심의위원회를 운영하는 경우 규정 등을 통해 심의위원회의 심의범위 등에 대해 명시되어야 하나, 기획평가원 「예방지침」에는 이 같은 사항이 명시되어 있지 않다. 매뉴얼 표준안⁵⁾에 따르면 고충심의위원회 심의사항을 직장 내 괴롭힘 행위의 판단, 피해자에 대한 보호조치, 행위자에 대한 징계 등 적절한 조치에 대한 권고, 그 밖에 행위의 재발 방지에 관한 사항으로 정하고 있다. 고충 업무의 특성상 비정기적으로 이루어지기 때문에 객관적인 조사를 위해 심의위원회의 역할을 규정에 명확하게 정의해야 할 필요가 있다.

셋째, 피해자에 대한 지원 및 모니터링 건이다. 기획평가원 「예방지침」 제18조 (재발 방지 조치 등)에는 재발방지 대책 수립·시행, 교육 등 필요한 조치, 결과 통보에 대한 의무만 명시되어 있고, 매뉴얼 표준안⁶⁾에서 제시한 피해자의 지원 및 모니터링 등 세부적인 재발 방지 방법은 명시되어 있지 않다. 이는 실무적인 행정처리 과정에서 놓치기 쉬우므로 구체적으로 규정하여야 한다.

2) 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(2023), p.76

3) 여성가족부(現 성평등가족부) 「공공부문 스토킹 사건 처리 매뉴얼」(2024), p.75 합의서 서식

4) 여성가족부(現 성평등가족부) 「공공부문 성희롱 성폭력 사건 처리 매뉴얼」(2023), p.39 Q&A7

5) 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(2023), p.122

6) 5)와 동일

특히, 심리상담의 경우 피해자의 고충 완화를 위해 신고·상담 단계에서부터 지원이 고려되어야 하며, 필요할 경우 의료지원 및 법적지원도⁷⁾ 검토가 필요하다. 사건 종결 이후에도 2년 동안 반기별로 행위자에 의한 행위 재발 및 보복 여부에 대해 관찰함으로써 사건 재발, 2차 피해 발생⁸⁾ 및 민원을 원천적으로 차단할 수 있기 때문에 해당 부분에 대한 검토가 필요하다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장은

- ① 「성희롱·성폭력·스토킹 등 직장 내 괴롭힘 및 2차 피해 예방지침」에 당사자 간 해결(합의, 종결), 고충심의위원회 심의사항, 피해자 지원 및 모니터링 등의 내용이 포함되도록 관련 지침 개정을 조속히 추진하시기 바라며, (개선)
- ② 개정된 내용을 반영하여 기관의 연간 기본계획 수립 및 고충상담원 대상 교육 등을 실시하여 주시기 바랍니다. (통보)

7) 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(2023), p.76

8) 여성가족부(現 성평등가족부) 「공공부문 스토킹 사건 처리 매뉴얼」(2024), p.45 및 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(2023), p.122